

1500191-50.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 22687155 -

PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 404/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2025194/2022 - 08º D.P. SOROCABA, 2025194 - 08º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500191-50.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 22687155 -

PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 404/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2025194/2022 - 08º D.P. SOROCABA, 2025194 - 08º D.P. SOROCABA, 404/22/607 - 08º

D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON MARTINEZ DE SOUZA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

MAYCON MARTINEZ DE SOUZA e IGOR FERNANDO DOS SANTOS qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, o primeiro no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, e o segundo no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque em data incerta, porém entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2022, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca de Sorocaba, adquiriram, em proveito deles, objeto que sabiam ser produto de crime, qual seja, o veículo Chevrolet Spin, placas FYB 6E78 - Sorocaba/SP.

MAYCON MARTINEZ DE SOUZA, em 27 de janeiro de 2022, por volta das 16h00 horas, na rua Henrique Carrara Amaral Rogick nº 380, no Bairro Jardim Rodrigo, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) tijolos de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha", com peso total de 1.255,0g (mil e duzentos e cinquenta e cinco gramas), substância que determina dependência física e psíquica.

Os réus foram notificados (fls. 293 e 295) e apresentaram defesas preliminares (fls. 289/290 e 301/312).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 (fls. 319/321) e os acusados foram citados (fls. 380 e 400).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação, três da defesa e os réus foram interrogados ao final (fls. 414).

Os debates foram convertidos em memoriais.

Nessa fase, o Ministério Público requereu, em preliminar, a vinda do laudo veicular e de exame químico-toxicológico. No mérito, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 435/448).

A defesa de Igor postulou pela absolvição nos crimes de tráfico e receptação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, a devolução dos bens apreendidos, a assistência judiciária gratuita, a desclassificação para receptação culposa, o perdão judicial previsto no §5º do artigo 180 do CP, a detração penal e pleitos relativos à dosimetria penal e ao regime de pena (fls. 450/462).

A defesa de Maycon, em preliminar, pleiteou o reconhecimento da nulidade processual pelas filmagens juntada aos autos pelo policial militar Maurício, a qual não pode ser debatida. No mérito, a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, a compensação da reincidência com a confissão pelo delito de receptação e demais pleitos relativos à dosimetria penal (fls. 464/471).

Ausente o laudo veicular (fl. 486), juntado o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 483/485)

É o relatório.

Decido.

Afasto a preliminar arguida pela defesa de Maycon. Já consta nos autos a mídia com as imagens degradadas do aparelho celular do policial militar Mauricio. Não cabe aqui apontar nulidade se a mídia está nos autos com amplo acesso pelo defensor. Tal afirmação se revela sem fundamento e inadequada.

Já deferida a assistência judiciária gratuita em favor de Igor (fl. 319): tarje-se.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 35/36), laudo da placa adulterada (fls. 327/332) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 483/485).

A autoria, no entanto, se confirmou apenas no que se refere ao delito de receptação.

Gustavo dos Santos Almeida, vítima, confirmou que seu veículo Chevrolet Spin fora roubado e recuperado no dia seguinte. Disse que foi contatado quando da localização do bem, para que separasse a chave reserva, logo após, uma viatura da polícia militar o levou até o local uma vez que o automóvel estava em condições de rodagem. Maurício de Paula Batista e Fábio da Silva, policiais militares, foram uníssonos ao declarar que receberam informação sobre a localização do veículo Chevrolet Spin, produto de roubo. No local, havia câmeras de segurança cujas imagens mostravam que o automóvel fora deixado por um indivíduo que subiu na garupa de uma motocicleta marca Honda, NX-4 -Falcon, de cor preta. Durante patrulhamento, em local próximo, visualizaram uma motocicleta com as mesmas características e optaram pela abordagem. Maycon, ao notar a viatura policial, empreendeu fuga, realizou uma manobra, perdeu o controle da condução da motocicleta e sofreu uma queda, oportunidade em que foram abordados. Na revista pessoal, encontraram, em poder de Maycon, uma sacola de papel contendo 03 (três) tijolos de "maconha", um par de sapatos femininos, além da quantia de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), que estava em um de seus bolsos. Igor, levava consigo a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais). Indagados, os réus disseram que adquiriram o veículo de uma pessoa desconhecida, pela quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil) reais e pretendiam substituir as placas originais por outras que traziam consigo e, posteriormente, transportá-lo para o Paraguai, onde o revenderiam por R\$ 5.000,00 (cinco mil) reais. Sobre as drogas, Maycon não declarou o destino. Ressaltaram que durante o trajeto Igor dispensou duas placas de identificação, referentes ao mesmo modelo de veículo, com numeração

FFL 0E76, e uma chave, que pertencia a Spin, produto de ilícito. À Defesa confirmaram que a vítima era esposa de um policial militar, major, subcomandante do BAEP. Disseram que as imagens eram claras para identificar as vestes e as características da motocicleta utilizadas pelos investigados.

A Delegada de Polícia Dra. Darly Maria Miola Kluppel, esclareceu que não lavrou a prisão em flagrante com relação ao crime de tráfico de drogas, pois entendeu, naquele momento, necessária a realização de outras diligências para o enquadramento do referido delito. Solicitou aos policiais militares a entrega das imagens da câmera de segurança sobre as quais fundamentaram seus relatos, mas elas não foram apresentadas. Estranhou o fato de o passageiro ter dispensado chaves e placas enquanto o piloto, na condução da motocicleta, se manteve com uma sacola de papelão que continha uma caixa com um sapato feminino e as drogas apreendidas, sobretudo, porque não seria o comportamento esperado de um indivíduo que possui várias passagens criminais. Quando de sua convicção jurídica, naquelas circunstâncias, não encontrou nexos de causalidade entre o delito de receptação e o de tráfico de drogas, principalmente, porque até o final do plantão, não recebera as imagens solicitadas. Relatou uma ocorrência confusa e atribulada e por se tratar de plantão, orientou os policiais a entregarem no Distrito da área, as imagens que basearam suas declarações, para servir como prova, mas desconhece se isso ocorreu. Alegou que se o réu tivesse dispensado as drogas, certamente os teria autuado pelo crime de tráfico uma vez que, em unidade de desígnios, praticaram o delito de receptação. Não havia motivos para que os réus retornassem ao veículo que pretendiam preparar para revenda, transportando o sapato feminino da ofendida, junto com as drogas. À Defesa respondeu que, inicialmente, desconhecia que o veículo pertencia a um oficial da polícia militar, mas, pelo comportamento impositivo dos policiais, eles acabaram por lhe contar que a vítima era um major do BAEP.

Mayra Queiroz Amaral, Janaína Sabrina da Cruz Rodrigues e Mateus, testemunhas não presenciais, desconheciam os fatos e nada agregaram à elucidação.

Igor Fernando dos Santos negou a prática delitiva. Disse que caminhava em via pública e foi abordado por uma viatura BAEP, pesquisaram seu DVC e encontraram registros criminais. Perguntaram-lhe sobre eventual envolvimento no roubo do veículo de um policial, ao que negou. O Major esteve no local e confirmou não ser ele o roubador. Nesse exato momento Maycon passava com a moto sem levar nada às mãos e ao fazer a curva foi derrubado por uma viatura. Reforçou que não estava com o corréu, pois sequer se feriu. Alegou jamais ter visto o veículo, produto de roubo, e tampouco conhecia o corréu. Desconhece os motivos que o levaram a dizer que estavam juntos na questão da receptação. Negou ter dispensado as placas. Maycon negou os fatos. Disse que Igor pedira para o levasse até um veículo "NP", para trocar as placas e retirá-lo do local. Contudo, durante o percurso, policiais militares derrubaram a motocicleta que conduzia e os abordaram. Falou que os agentes alegaram que Igor dispensara as placas, todavia, nada disseram sobre entorpecentes, fato sobre o qual teve ciência penas na delegacia. Afirmou que não tinha drogas em sua posse e que no distrito policial foi indiciado pelo artigo "180", soube depois, por seu advogado, que fora denunciado também por tráfico. Quanto ao carro conhecia sua origem ilícita, mas não o comprou, apenas deu carona para Igor trocar as placas e tirá-lo do local.

Essas as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem, a confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de provas irrefutáveis de dois elementos: a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório. No presente feito, contudo, não se verificam provas suficientes a sustentar um decreto condenatório em face de Maycon, pelo tráfico de drogas.

Vejamos.

Maycon nega, veementemente, o porte de entorpecentes.

Os policiais militares responsáveis pela apreensão ratificaram o encontro de drogas com o réu, depositadas em uma sacola de papelão, juntamente com um par de calçados femininos, a qual transportava quando abordado na condução de sua motocicleta. A autoridade policial que lavrou o auto de prisão em flagrante o fez apenas em

relação ao delito de receptação. Arguiu que os elementos apresentados pelos policiais, condutores dos réus, no tocante ao porte de entorpecentes, eram incongruentes, incabíveis na ação relatada. Conhecedora de que havia imagens coletadas pelos agentes, solicitou-as e não as recebeu. Orientou-os a apresentá-las no Distrito da área dos fatos e desconhece se foram entregues.

Diante desse quadro, forçoso reconhecer que os primeiros indícios de autoria que autorizaram o oferecimento da denúncia e seu recebimento, não se confirmaram completamente no curso da instrução processual. Antes, os elementos trazidos aos autos são frágeis e inaptos a embasar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tal sorte, porém, não se dá no que diz respeito à prática da receptação. Nessa questão os depoimentos dos réus foram contraditórios, pueris e de maneira clara, tendentes a dirimir a própria culpa.

Igor negou todos os fatos. Caminhava só por uma via pública e, sem aparente motivo, foi abordado por policiais que o indagaram sobre sua eventual participação em um crime de roubo, que vitimara um policial militar. Coincidentemente, naquele momento, Maycon passava com a motocicleta e foi derrubado pelos mesmos agentes e por igual motivo.

Em contrapartida, Maycon declarou que dava carona para Igor que pretendia substituir as placas de um veículo "NP" para retirá-lo do local onde se encontrava e posterior venda. Admitiu conhecer a origem ilícita do bem e que o corréu levava com ele as placas que dispensou.

Os policiais militares relataram a localização e apreensão do veículo fruto de roubo, bem como, da dispensa das placas de identificação por Igor, ressaltando que pertenciam à veículo de mesma marca e modelo.

As imagens disponibilizadas às folhas 419 permitem ver o momento em que um dos indivíduos deixa a "res furtiva" e sai em uma motocicleta marca Honda, NX-4 - Falcon, de cor preta. Ambos foram abordados juntos em tal veículo, os policiais confirmaram as características de vestimenta dos ocupantes e localizaram as placas dispensadas, que foram apreendidas e periciadas.

Como se vê, as provas coligidas são hábeis a confirmar que os réus mantinham a posse de um automóvel produto de crime, cuja ilicitude era conhecida por ambos, razão pela qual pretendiam substituir suas placas de identificação.

São elementos mais que indicativos e não deixam dúvidas quanto ao cometimento do crime receptação.

Consigno que, embora a má fé não se presuma, é certo que a apreensão do bem objeto de roubo em poder dos acusados, acarreta a inversão do ônus da prova, e caberia a eles demonstrar que o veículo encontrado fora obtido de forma lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido: "A apreensão da res furtiva em poder do acusado ocasiona a inversão do ônus probatório, ficando sob sua exclusiva responsabilidade trazer justificativa plausível e coerente sobre a origem do bem encontrado em sua posse". Apelação n. 1238373/9 Osasco 14a Câmara Rel. Oldemar Azevedo 9/1/2001 V.U. Ementa extraída do Ementário do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo junho/01-n.18, pag.19.

Assim, afasto a tese defensiva. Não há atipicidade da conduta quando o conjunto probatório demonstra a ciência inequívoca, pelos agentes, da origem ilícita do bem. A mera alegação de desconhecimento da procedência criminosa da coisa não afasta a presunção contra eles existente. Ônus do qual, não se desincumbiram os réus. Logo, presente o dolo na conduta, inviável a desclassificação de delito para a receptação culposa.

No que se refere à concessão do perdão judicial (art. 180, § 5º), não merecem guarida as pretensões dos acusados. A benesse citada é uma faculdade concedida ao juiz, que deixa de aplicar a pena, quando o agente é primário e lhe são favoráveis as circunstâncias do delito e, definitivamente, esse não é o caso dos autos.

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci: ... No caso presente, estabelece a lei a condição expressa de o réu ser primário, além de deixar em aberto outras circunstâncias ao critério do juiz. Assim, fixaram a doutrina e a jurisprudência que, além da primariedade, deve-se exigir o seguinte: a) diminuto valor da coisa objeto da receptação; b) bons antecedentes; c) ter o agente atuado com culpa levíssima... (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 7. ed., São Paulo:

Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 771).

Isso posto, pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, firmo minha convicção na efetiva prática do delito de receptação por parte dos réus, sendo de rigor a condenação. No que se refere ao tráfico de drogas, os frágeis elementos conduzem à absolvição

Passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, quanto ao crime de receptação, Igor é detentor de maus antecedentes (0028763-63.2014.8.26.0602 - 1ª Vara Criminal Sorocaba) e possui uma condenação no período depurativo de cinco anos (0004759-25.2015.8.26.0602 - 4ª Vara Criminal Sorocaba) e uma condenação em sede de recurso (0009367-66.2015.8.26.0602 - 1ª Vara Criminal de Sorocaba) certidão às folhas 208/210. Maycon conta com inúmeros registros criminais, ostenta maus antecedentes (0024679-19.2014.8.26.0602 - 1ª Vara Criminal Sorocaba e 3003474-14.2013.8.26.0602 - 4ª Vara Criminal Sorocaba) e pelo menos três condenações no período depurativo de cinco anos (0014671-12.2016.8.26.0602 - 1ª Vara Criminal Sorocaba; 0021671-97.2015.8.26.0602 - 3ª Vara Criminal Sorocaba; 1501679-16.2017.8.26.0567 - 4ª Vara Criminal Sorocaba), e ao que se depreende, cometeu novo delito em pleno cumprimento de pena em regime aberto (18/08/2021 - Audiência Admonitória - Regime Aberto - processo execução 0002503-27.2016.8.26.0521 - VEC/Sorocaba) certidão fls. 211/216. Circunstâncias extremamente negativas que demonstram a contumácia delitiva por parte dos réus e autorizam a fixação das penas-base acima do mínimo legal resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o réu Igor e em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o réu Maycon.

Reincidentes terão suas penas acrescidas, Igor em 1/6 (um sexto) perfazendo o total de (01) um ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, de reclusão e 12 (doze) dias-multa de menor valor. Maycon em 1/3 (um terço), no total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, reclusão e 17 (dezesete) dias-multa de menor valor.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitivas as penas.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, ante os maus antecedentes, a reincidência e ponderando as circunstâncias negativas, fixo para ambos, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Pela mesma razão incabível a substituição por pena restritiva de direitos.

Inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso ao imposto, cabendo análise junto à Vara de Execução Criminal.

Hígidos os requisitos que autorizaram o decreto das prisões preventivas dos réus, mantenho suas custódias, isso porque presente o "periculum libertatis", consubstanciada na garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), evidenciada pelo alto grau de probabilidade de reiteração criminosa. Ambos são contumazes nas práticas delitiva, possuem extensa ficha criminal, de modo que recomendável a manutenção de suas custódias, a fim de evitar a reiterações delitivas e garantir o cumprimento das sanções impostas.

Recomendem-se os réus nas prisões onde se encontram.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno MAYCON MARTINEZ DE SOUZA, R.G. nº 48.893.706 - SSP/SP, às penas 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal. Absolvo-o da prática prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. condeno IGOR FERNANDO DOS SANTOS, R.G. nº 42.151.058 - SSP/SP, às penas de (01) um ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Já deferida a assistência judiciária gratuita em favor de Igor (fl. 319): tarje-se. Por consequência da absolvição pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, restituo ao proprietário, a motocicleta apreendida nos autos, bem como aos réus, os valores apreendidos quando de suas prisões.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: 1-) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; e ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; 2-) expeçam-se guia de recolhimento para início de execução das penas.

P.I.C.

Sorocaba, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA